

1500520-23.2021.8.26.0559
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA
Comarca: Votuporanga
Foro: Foro de Votuporanga
Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude
Data de Disponibilização: 02/12/2022

...
Resta, pois, configurado o crime de furto consumado.
Nesta linha, JÚLIO MIRABETE, afirma que "entre as várias teorias a respeito da consumação do crime de furto, a jurisprudência consagrou a orientação da inversão da posse, entendendo-se consumado o furto quando o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo, ou que esteja a coisa fora da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Votuporanga
Foro de Votuporanga
2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude
Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500520-23.2021.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500520-23.2021.8.26.0559
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2097212/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 17248301 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2047/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2097212 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2047/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Eliezeque Bazilio de Sousa

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

ELIEZEQUE BAZILIO DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, "caput", do Código Penal, porque, segundo a

denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, subtraiu, para si, um veículo Ford/Escort GL, cor verde, placas BUG6706, pertencente à vítima Marcos Eduardo dos Santos.

A denúncia foi recebida (fls. 126/127). O acusado foi citado por edital e, por conta disso, os autos foram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 289). A suspensão foi revogada e os autos do processo retomaram seu curso diante da citação pessoal do réu (fls. 321). A defesa prévia foi apresentada (fls. 325/329).

Durante a instrução foi ouvida a vítima e a testemunha de acusação. Não foram arroladas testemunhas de defesa. O réu foi interrogado.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16, 17/18 e 97/98), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo auto de entrega (fls. 99/100), pelo auto de avaliação (fls. 149), bem como por toda prova oral produzida.

A vítima, Marcos Eduardo dos Santos, disse que estava de saída com seu veículo Ford/Escort GL, quando lembrou de buscar a garrafa d'água. Deixou o carro estacionado e em funcionamento. Ao voltar constatou que o veículo havia sido subtraído.

A testemunha de acusação, Laerte Alexandre Cavalari, disse que, durante patrulhamento de rotina pela zona do baixo meretrício de São José do Rio Preto/SP, depararam-se com Eliezeque na condução do veículo Ford/Escort GL, cor verde, placas BUG6706. Ao verificarem a placa do veículo, constou como produto de furto na cidade de Votuporanga/SP (BO 493/2021). Abordado, com Eliezeque nada de ilícito foi encontrado. Indagado sobre a procedência do veículo, o denunciado alegou que comprou o carro pelo valor de R\$ 600,00, de um desconhecido que teria alegado tratar-se de veículo de leilão. Nenhuma nota ou documento foi oferecida.

O réu disse que pegou o carro, a fim de ir até Rio Preto e abandoná-lo.

Resta, pois, configurado o crime de furto consumado.

Nesta linha, JÚLIO MIRABETE, afirma que "entre as várias teorias a respeito da consumação do crime de furto, a jurisprudência consagrou a orientação da inversão da posse, entendendo-se consumado o furto quando o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo, ou que esteja a coisa fora da esfera de vigilância da vítima, ainda que próxima desta, mas sem seu conhecimento" (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, ed. 2000, p. 886).

JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI ensina que a consumação ocorre com a inversão da posse, ou seja, da posse legítima do sujeito passivo passa-se para a posse ilegítima do agente, que a exibe com toda a aparência de domínio.

A jurisprudência consagrou esse posicionamento que se apresenta com intermediário entre as teorias da 'amotio' e da 'ablatio', que consiste na inversão da posse. O delito estará consumado quando o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo, efêmera até." (RT 439/443, 490/345, 499/397, 517/379, 580/400, 619/356, 714/444)." (in Manual de Direito Penal Brasileiro Parte Especial, Arts. 121 a 234, São Paulo: RT, 2005, pág. 340).

Ademais, não há que se falar ainda em furto privilegiado. O acusado ostenta maus antecedentes.

Comprovadas a materialidade da infração penal e sua autoria, de rigor a condenação do acusado por infração ao disposto no artigo 155, "caput", do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, devem ser considerados os maus antecedentes ostentados pelo réu, devendo majorar a pena-base em 1/6, e, por isso, fixo-a em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena, observa-se que o réu é reincidente (fls. 436), agravante essa que prevalece sobre a confissão, motivo pelo qual agravo a

pena até aqui encontrada em 1/6, perfazendo 01 ano e 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

À míngua de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas, pois, suficiente para a punição e consentânea com a capacidade econômica do réu.

Nos termos da súmula 269 do STJ, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena de reclusão ora aplicada ao réu por restritiva de direito, pois trata-se de sentenciado reincidente (fls. 436) e, assim, violar o inciso II do artigo 44 do Código Penal. Deixo também de suspender, mediante condições, a pena ora aplicada ao acusado, por afrontar diretamente o inciso I do artigo 77 do Código Penal, ou seja, pelo mesmo motivo.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva, salvo se preso por outro processo. Expeça-se o necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno ELIEZEQUE BAZILIO DE SOUSA, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nos termos da súmula 269 do STJ, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena de reclusão ora aplicada ao réu por restritiva de direito, pois trata-se de sentenciado reincidente (fls. 436) e, assim, violar o inciso II do artigo 44 do Código Penal. Deixo também de suspender, mediante condições, a pena ora aplicada ao acusado, por afrontar diretamente o inciso I do artigo 77 do Código Penal, ou seja, pelo mesmo motivo.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva, salvo se preso por outro processo. Expeça-se o necessário.

Deixo de fixar a indenização prevista no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, pois não há parâmetros suficientes a tanto nos autos.

Após o trânsito em julgado expeça-se a carta de guia para o devido cumprimento da pena acima imposta.

Custas na forma da lei.

P.I.

Votuporanga, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA